

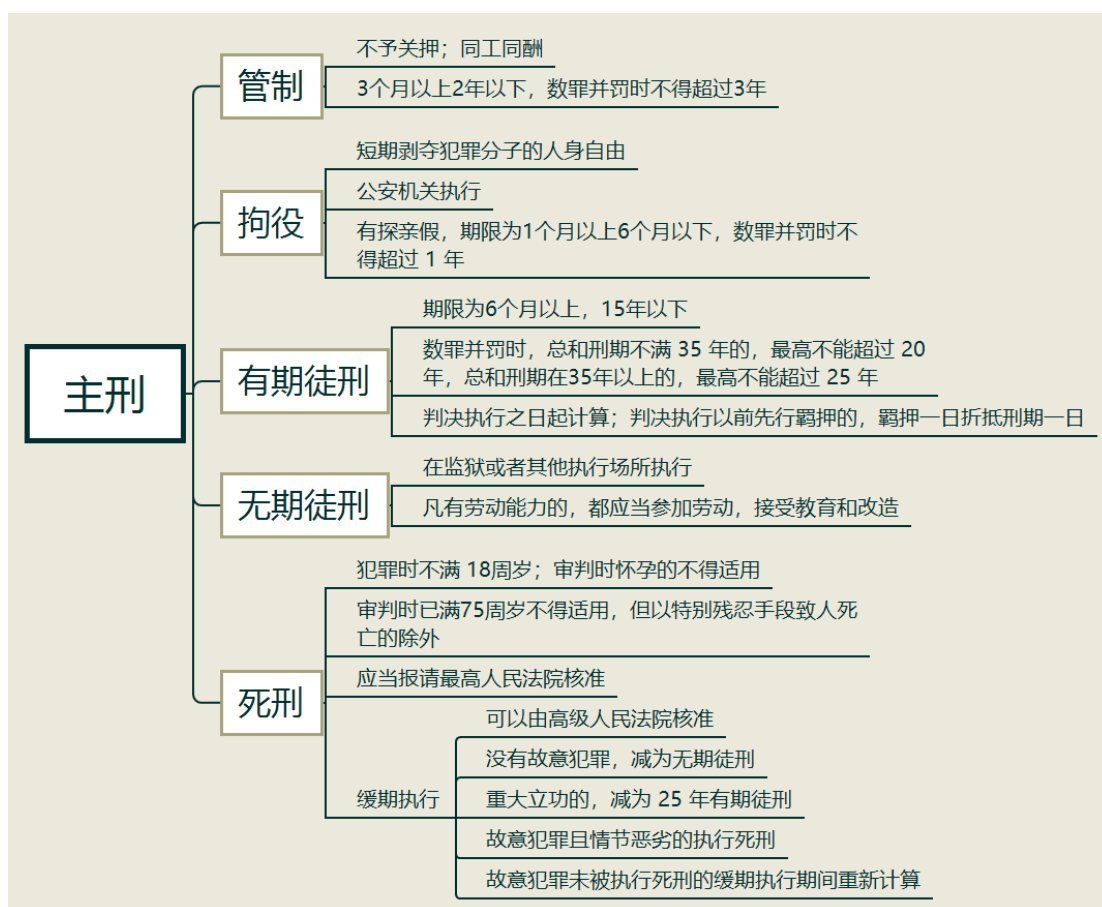
法律常识

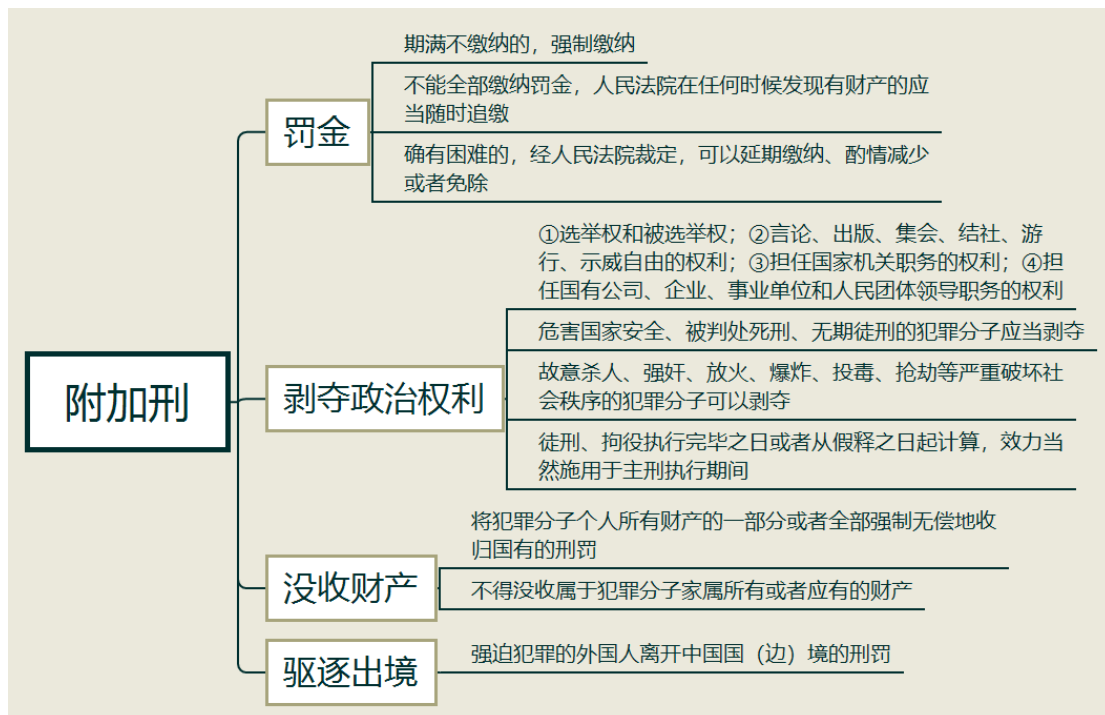
Day22: 刑法-刑罚

【学习重点】有期徒刑数罪并罚的制度，死刑的适用与执行，剥夺政治权利

【建议用时】1 小时以内

【重要考点导图梳理】





【填空练习】

- 管制期限为____个月以上，____年以下，数罪并罚不超过____年。
- 拘役期限为____个月以上，____个月以下，数罪并罚不超过____年。
- 有期徒刑期限为____个月以上，____年以下，数罪并罚超过____年的，最高不超过____年，超过____年的，最高不超过____年。
- 犯罪时不满____周岁和审判时____不适用死刑。
- 审判时已满____周岁不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。
- 死刑应报请____核准。
- 死刑缓期执行期间没有故意犯罪的，减为____；有重大立功的，减为____年有期徒刑；故意犯罪情节恶劣的，报请____核准后执行死刑。
- 剥夺政治权利包括剥夺：____权和____权；____、____、____、____、____、示威自由的权利；担任国家机关职务的权利；担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

- 危害国家安全犯罪，被判处____、____的犯罪分子应当剥夺政治权利。

（答案见思维导图，请回归导图比对记忆。）

【快速判断】

- 管制不予关押，同工同酬。
- 拘役可以回家探亲。

- 3.死刑缓期执行的可以由高级人民法院核准。
- 4.死刑缓期执行期间因故意犯罪未被执行死刑的，缓刑期间重新计算。
- 5.拘役由社区矫正机构执行。
- 6.罚款属于附加刑的一种。
- 7.故意杀人等严重破坏社会秩序的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利。
- 8.被剥夺政治权利的犯罪分子在刑罚执行期间仍享有选举权。
- 9.死刑缓期执行减为有期徒刑的应当剥夺政治权利终身。

（答案：1.正确；2.正确；3.正确；4.正确；5.错误；6.错误；7.错误；8.错误；9.错误。

温故知新，强化记忆，具体错误在何处，请回归导图认真比对哦！）